

## 패소원인 분석표

|                      |               |                      |                      |                                  |  |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| 재판부<br>사건번호<br>사건명   |               | 행정소송의<br>피고          |                      | 검사                               |  |
|                      |               |                      |                      | 공동소송<br>수행사건<br>행정청 직원<br>단독수행사건 |  |
| 소송수행자                | 행정청           |                      | 공동소송수행 또는<br>소송지휘 검사 |                                  |  |
|                      | 검찰청           |                      |                      |                                  |  |
| 사건개요                 |               |                      |                      |                                  |  |
| 주요쟁점                 |               |                      |                      |                                  |  |
| 변론진행상황               |               |                      |                      |                                  |  |
| 국가 또는<br>행정청<br>주장사실 |               |                      |                      |                                  |  |
| 상대방<br>주장사실          |               |                      |                      |                                  |  |
| 패소원인<br>구분           | 원천적<br>패소사유   | 사건의 성질상 패소           |                      |                                  |  |
|                      |               | 하자 있는 행정처분           |                      |                                  |  |
|                      |               | 판례 배치 행정처분           |                      |                                  |  |
|                      |               | 법령 개정                |                      |                                  |  |
|                      |               | 증거 멸실                |                      |                                  |  |
|                      | 법원과의<br>견해 차이 | 법령해석의 견해차이           |                      |                                  |  |
|                      |               | 증거판단의 견해차이           |                      |                                  |  |
|                      |               | 재량권 범위 등에 관한 견해차이    |                      |                                  |  |
|                      | 소송수행 잘못       | 주장 사실 미제출 또는 부적정     |                      |                                  |  |
|                      |               | 증거제출 부적절 또는 미흡       |                      |                                  |  |
|                      |               | 상대방 주장, 입증에 대한 대처 미흡 |                      |                                  |  |
|                      | 기타            |                      |                      |                                  |  |
| 구체적인<br>패소원인         |               |                      |                      |                                  |  |
| 소송수행<br>잘못에<br>대한조치  |               |                      |                      |                                  |  |
| 참고사항                 |               |                      |                      |                                  |  |